رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٣٦٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢١٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٤/٢٠هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة خارج العمل - التفريط بالبيانات البنكية - التفرقة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية - نطاق المسؤولية التأديبية - عدم تأثر الوظيفة بالمخالفة - انتفاء الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليها تأديبياً؛ لصدور حكم قضائي بإدانتها بالتفريط ببياناتها مما أدى إلى تمكين الغير من الاستيلاء على أموالها وأموال غيرها - المسؤولية الجنائية مستقلة عن المسؤولية التأديبية فلكل منهما مناط مختلف، ولا يترتب على قيام المسؤولية الجنائية قيام المسؤولية التأديبية على نحو لازم - نطاق المسؤولية التأديبية متصل على نحو وثيق بالوظيفة العامة التي يمتهنها الموظف، ولكي تقوم المخالفة التأديبية؛ فإنه يجب أن يرتكب الموظف فعلاً مخلاً بالواجبات الوظيفية ومقتضياتها - الثابت أن المدعى عليها تعمل على وظيفة معلمة، والمخالفة المنسوبة إليها تعد هي أحد ضحاياها، ولا تعد المخالفة وثيقة الصلة بوظيفة التعليم أو تؤثر عليها أو تمسها كرامتها أو واجباتها؛ مما يتقرر معه عدم قيام المسؤولية التأديبية على المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٠٨/أ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أقامت هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم (٣٦٧/ت) لعام ١٤٤٣هـ الصادر عن فرع الهيئة بالعاصمة المقدسة، المتضمن أن المدعى عليها بوصفها موظفة عامة على وظيفة معلمة، خرجت عن مقتضى الواجب الوظيفي بسلوكها مسلكاً لا يتفق مع حسن السيرة، وارتكبت ما يسيء إلى شرف الوظيفة والكرامة، إذ صدر بحقها الحكم القضائي رقم (٤٣١٨٧٠٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن إدانة المدعى عليها بما نسب إليها من التفريط ببياناتها، وذلك بتمكين الغير منها؛ مما أدى إلى تمكين الغير من الاستلاء على أموال المدعى عليها دون وجه الحق، والحكم عليها لقاء ذلك بالسجن مدة ثلاثة أيام وأخذ التعهد عليها بعدم العودة لما بدر منها، مع إيقاف تنفيذ عقوبة السجن، وانتهى إلى طلب الحكم بإيقاع العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (٢٢٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمادة (٣٢) من

نظام تأديب الموظفين. وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت الحكم برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح وعدم اتصال الحكم الجزائي بالوظيفة العامة، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وصدر هذا الحكم مبنياً على ما يلي.

الأسباب

بما أن الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/هـ) من نظام ديوان المظالم، والمادة (٤٠) من نظام تأديب الموظفين، وهذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وبما أنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة، ورفعت خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين، فتكون مقبولة شكلاً. وبما أن قرار الاتهام رقم (٣٦٧/ت) لعام ١٤٤٣هـ قد بني على أساس الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، من عدم الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، والإخلال بشرط حسن السيرة والأخلاق الواجب توفره فيمن يشغل الوظيفة العامة، وذلك بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم (٤٣١٨٧٠٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وبما أن القضاء التأديبي له حق الرقابة على حسن توصيف الاتهام الموجه للموظف العام، وصحته واستقامته النظامية، إذ إن إدخال واقعة بعينها ضمن وصف (ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة)؛ مما يستقل القضاء

التأديبي بالرقابة على صحة دخول تلك الواقعة في عداد هذا الوصف من عدمه، وبما أن المنظم ترك بيان وتحديد الواقعات والمخالفات الداخلة ضمن مشمول الإخلال بشرف الوظيفة للجهة الإدارية، وجهة التحقيق والاتهام، فهي التي تقرر بداءة مدى شمول تلك الواقعة من عدمه، وبما أن من المقرر أن ليس كل حكم جزائي يترتب على المدان فيه الإدانة في الدعوى التأديبية، إذ إن الدعوى التأديبية في مفهومها المتعلق بالنظر في قرارات الاتهام تستهدف حماية الوظيفة العامة، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن المسؤولية الجنائية مستقلة عن المسؤولية التأديبية فلكل منهما مناط مختلف، ولكل منهما شروط وآثار متباينة، فلا يترتب على قيام المسؤولية الجنائية المسؤولية التأديبية على نحو لازم، بل قد تقوم المسؤولية الجنائية دون التأديبية، والعكس صحيح، ومن المقرر كذلك أنه لكي تقوم المخالفة أو الجريمة التأديبية، فإنه يجب أن يرتكب الموظف فعلاً أو أفعالاً تعتبر داخلة في باب الإخلال بالواجبات الوظيفية ومقتضياتها، فنطاق المسؤولية التأديبية متصل على نحو وثيق بالوظيفة العامة التي يمتهنها الموظف، ولذا فقد تقوم المسؤولية التأديبية في مواجهة موظف على واقعة ولا تقوم تلك المسؤولية في مواجهة موظف آخر على الواقعة ذاتها؛ نظراً لاختلاف الوظيفة العامة التي يشغلها كل منهما، فوصف الإخلال الوظيفي الموجب للجزاء التأديبي وصف مرن، ومتسع، ومتعدد، والقضاء يراقب كل ذلك صحة في التنزيل على الواقعة، وصحةً في توصيف تلك الواقعة بداءةً؛ فإذا تقرر ذلك، فإن الثابت من واقعات الدعوى أن الموظفة المدعى عليها تعمل على وظيفة (معلمة ممارسة)

بما يوازي الدرجة العاشرة، وأنه لا سوابق لها، وأن الواقعة محل الحكم الجزائي تتلخص في وجود عملية نصب واحتيال أدت إلى سحب كامل أموال المدعى عليها التي بلغت قرابة المليون، واستخدام حسابها في عملية نصب واحتيال أخرى. وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الجزائي وما استند عليه، لا تجد أن الواقعة الجزائية المشمولة بالجزاء في الحكم الجزائي، تستحق أن تجازى عليها الموظفة تأديبياً، إذ إن تلك الواقعة في حقيقتها كانت عملية نصب واحتيال، وكانت المدعى عليها أحد ضحاياها، فقد أدت تلك العملية إلى سرقة أموال المدعى عليها، والمدعى عليها كانت حسنة النية كما نص على ذلك الحكم الجزائي، كما أن تلك الواقعة لا تعد وثيقة الصلة بالوظيفة العامة التي تعمل بها، ولا تؤثر على وظيفتها، ولا تمسها في كرامتها أو واجباتها، إلا على النحو الذي يصح أن يقال في أي جريمة جنائية مهما تهافت أمرها، وإذا تقرر استقلال المسؤولية الجزائية عن التأديبية، وأنه لا تلازم بينهما؛ فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء برفض الدعوى، لقاء عدم صحة تنزيل حكم المادة (٢٠٨/أ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي أوجبت على كل موظف الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها سواءً في محل العمل أو خارجه على المدعى عليها، إذ إن الواقعة محل الاتهام ليس فيها ما يخل بشرف الوظيفة أو كرامتها، ولا تتصل بالوظيفة العامة على النحو الذي يستحق معه المتهم إيقاع الجزاء التأديبي، ولهذا نظائر كالحوادث المرورية التي رتب المنظم فيها جزاءً جنائياً للحق العام، والمسائل الشخصية بين الزوجين الذي قد يترتب عليها دعوى جزائية تنتهي

إلى إيقاع جزاء جنائي على أحد الزوجين، فإن هذا وأشباهه لا يصح من حيث بداءة النظر إيقاع الجزاء التأديبي وقيام المسؤولية التأديبية على المتهم بخصوصها؛ وذلك لبعدها عن المساس المباشر بالوظيفة العامة، والأمر ليس قاعدة عامة إذ قد يثبت من الواقعات اتصال تلك الأوصاف بالوظيفة العامة، فيستحق حينها الجزاء التأديبي؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى طلب الحكم بمعاقبة (...) لما نسب لها في قرار الاتهام رقم (٣٦٧/ت) لعام ١٤٤٣هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.